

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 02-07-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processos: TC-008330.989.25-2
TC-008385.989.25-6
Representantes: Daiane Tacher Cunha
THV Saneamento Ltda.
Representado: Prefeitura Municipal de Itupeva
Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito da concorrência pública presencial nº 001/2025, do tipo menor preço por lote, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana, manejo e destinação de resíduos sólidos”.
Responsável: Rogério Cavalin (Prefeito)
Subscritor do edital: Rafael Carbonari Batista (Secretário Municipal de Gestão Pública)
Advogados cadastrados no e-TCESP: Daiane Tacher Cunha (OAB/SP nº 389.126), Reginaldo Rocha da Silva (OAB/SP nº 102.107).
=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PRESENCIAL. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANEJO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INDEVIDA AGLUTINAÇÃO DE SERVIÇOS E DE DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO SEM A POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. REUNIÃO INDEVIDA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA PARA A LOCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. DESRESPEITO AO ARTIGO 67 DA LEI Nº 14.133/21. INDEVIDOS PARÂMETROS PARA DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO E GARANTIA DA PROPOSTA. AFRONTA À SÚMULA Nº 37. GARANTIA CONTRATUAL EM

DESRESPEITO AO ARTIGO 98 DA LEI Nº 14.133/21. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE PREVISÃO NO ARTIGO 69 DA LEI Nº 14.133/21. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECOMENDAÇÕES.

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito da concorrência pública presencial nº 001/2025, do tipo menor preço por lote, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA**, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana, manejo e destinação de resíduos sólidos”.

1.2 Insurgiu-se **DAIANE TACHER CUNHA** contra os seguintes aspectos do ato convocatório:

a) indevida aglutinação de atividades distintas nos lotes, eis que, “embora contemplem parcelas alcançadas pela definição normativa de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, demandam equipes de trabalho e maquinários que necessitam serem desagregados do objeto do certame”¹;

¹ Lote 01:

- Coleta manual e containerizada de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);
- Transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras-livres) por caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS);
- Destinação final de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras-livres) em Aterro Sanitário Licenciado;
- Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Materiais Recicláveis;
- Coleta e Transporte até local indicado pela CONTRATANTE no Município de resíduos oriundos da "Operação Cata Treco";
- Carga e Transporte de resíduos oriundos da "Operação Cata Treco" para Destino Final em Local Licenciado;
- Destinação Final de Resíduos oriundos da "Operação Cata Treco" em Local Licenciado;
- Serviços Diversos e Correlacionados.

Lote 02:

- Capina Manual
- Roçada Mecanizada com Máquina Costal e apoio;
- Raspagem de Terra;
- Limpeza e manutenção de Áreas Verdes;
- Poda de árvores e tratamento fitossanitário;
- Trituração dos Resíduos de Poda e galhadas;
- Trituração dos Resíduos de Poda e galhadas;
- Coleta e Transporte de resíduos oriundos dos serviços de podas, roçada e limpeza de áreas verdes até o local indicado pela CONTRATANTE no Município;
- Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos;

- b) limitação à demonstração da qualificação econômico-financeira por meio de capital social, sem possibilitar seja ela comprovada por patrimônio líquido²;
- c) indevido estabelecimento, como base de cálculo para a exigência de capital social, do prazo de 60 meses de vigência do contrato³; e
- d) exigência de índices de qualificação econômico-financeira “incompatíveis com os parâmetros utilizados em certames análogos”⁴.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, destacou-se que o parâmetro adotado para a demonstração do capital social mínimo, assim como para a garantia da proposta⁵, remete ao valor total do contrato, com vigência de 60 meses, em desrespeito à Súmula nº 37 deste Tribunal, que estipula o valor anual estimado da contratação para tais finalidades.

- Varrição Manual de Praças;
- Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres;
- Serviços Diversos e Correlacionados.

² 10.3.9. Comprovação de ter, na data designada para entrega dos envelopes, capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação para o lote pretendido, assim sendo:

• Para o Lote 01: R\$ 9.741.173,09 (nove milhões setecentos e quarenta e um mil, cento e setenta e três reais e nove centavos);

• Para o Lote 02: R\$ 3.470.089,23 (três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitenta e nove reais e vinte e três centavos);

10.3.9.1. Caso a licitante venha apresentar proposta para mais de um lote, o valor a ser comprovado deverá ser equivalente a soma de tais lotes.

³ Vide nota anterior.

⁴ 10.3.6. A boa situação financeira da proponente será comprovada, ademais, pelos seguintes índices mínimos: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE Ativo circulante/passivo circulante: 1,35

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (Ativo circulante + Realizável a longo prazo) / (Passivo circulante + Exigível a longo prazo) : 1,35

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (Passivo circulante + Exigível a longo prazo) / Ativo: 0,50

⁵ 8.1. Para garantia de proposta, as empresas interessadas em participar desta licitação deverão fornecer, como parte integrante do ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO, comprovante de depósito dentre as seguintes modalidades: caução em dinheiro ou título da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, no importe de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação por lote, nos termos previstos no §1º do Art. 58, da Lei Federal nº 14.133/2021, com validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação da proposta, sendo:

a) LOTE 01: R\$ 974.117,31 (novecentos e setenta e quatro mil, cento e dezessete reais e trinta e um centavos);

b) LOTE 02: R\$ 347.028,92 (trezentos e quarenta e sete mil, vinte e oito reais e noventa e dois centavos); 8.2. Caso a licitante venha apresentar proposta para mais de um lote, o valor a ser caucionado deverá ser equivalente a soma de tais lotes.

Anotou-se, ainda, que a garantia contratual⁶, estabelecida sobre o valor global do contrato, não se coaduna com o que preceitua o parágrafo único do artigo 98 da Lei nº 14.133/21.

Outrossim, foram requisitados esclarecimentos acerca da exigência de certidão negativa de recuperação judicial⁷, por exceder o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

1.4 Posteriormente, compareceu **THV SANEAMENTO LTDA.** acrescentando as seguintes censuras ao instrumento convocatório:

- e) impedimento à participação de empresas reunidas em consórcio⁸;
- f) imposição de que o aterro sanitário esteja localizado dentro de um raio de 60 km do centro de Itupeva⁹, limitação geográfica que considera ilegal e injustificada; e
- g) exigência, na fase de habilitação, de carta de anuência do Aterro Sanitário licenciado¹⁰.

⁶ 16.1. Como condição para a assinatura do instrumento de contrato, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação de garantia para cumprimento deste em favor desta Prefeitura, correspondendo a 5% (cinco por cento) do seu valor global, conforme disposição Art. 98 da Lei Federal nº 14.133/21.

⁷ 10..3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
(...)

10.3.7. *Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física. Na hipótese de a certidão ser positiva deverá ser apresentado plano de recuperação homologado e em pleno vigor*

⁸ 5.2. Ficam impedidas de participar desta licitação:
(...)

5.2.2. *Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 5.2.2.1. Não será admitida a participação de empresas em consórcios por se tratar de contratação de objeto amplamente comercializado no mercado, portanto, não restringe a competitividade, nem compromete a oferta de propostas aptas a gerar o resultado de contratação mais vantajoso*

⁹ 12.3.1. *Os resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras-livres) deverão ser dispostos em aterro sanitário devidamente licenciado pelos órgãos competentes para receber resíduos sólidos Classe II, que esteja dentro de um raio de 60 km do centro de massa de Itupeva.*

¹⁰ 6.3.3. *A licitante deverá ainda apresentar no ato da habilitação declaração ou carta de Anuência emitida pelo Aterro Sanitário autorizando a Disposição Final dos RSU's do Município de Itupeva;*
(...)

12.3.3. *A licitante deverá ainda apresentar no ato da habilitação declaração ou carta de Anuência emitida pelo Aterro Sanitário autorizando a Disposição Final dos RSU's do Município de Itupeva;*

1.5 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que as previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente, inibir a ampla participação de interessados foram a ela estendidos os efeitos da liminar, medida igualmente referendada por este E. Plenário.

1.6 Notificada, a **Representada** defendeu que eventual parcelamento do objeto levaria à perda de economia de escala, frustrando o escopo da licitação de obter a proposta mais vantajosa.

Outrossim, alegou que “a natureza dos serviços licitados exige um alto nível de integração entre eles”, sendo a “interdependência desses elementos (...) crucial para garantir qualidade e eficácia na execução dos serviços, mantendo a salubridade do município”.

Destacou, ainda, que “um sistema único e integrado facilita a coordenação e gestão eficiente do projeto. O envolvimento de múltiplos fornecedores aumentaria a complexidade da gestão, exigindo maior esforço administrativo para coordenar atividades e garantir entregas pontuais”.

No que tange à qualificação econômico-financeira, aduziu ter divulgado diversos esclarecimentos, dentre os quais destacou a possibilidade de se comprovar a situação financeira da licitante, alternativamente, por meio de capital social e/ou patrimônio líquido.

Apontou que a base de cálculo para a garantia da proposta teria amparo na Súmula nº 37 desta Corte, bem como no artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/21.

Argumentou que a participação de empresas reunidas em consórcio se insere no exercício do poder discricionário do administrador, desde que apresentadas justificativas adequadas. Acrescentou inexistir no impedimento qualquer ilegalidade, ressaltando que “permitir a participação em consórcio pode prejudicar a competitividade ao abrir margem para que licitantes antes concorrentes se associem em grupos grandes, diminuindo o número total

de participantes e impactando negativamente as propostas comerciais apresentadas — um efeito contrário ao desejado em qualquer procedimento concorrencial”.

Em relação ao aterro sanitário, arrazoou que o edital requer apenas uma declaração, bem assim que o limite imposto teria sido motivado por questões financeiras, de forma a zelar pelo erário.

Disse, ainda, que haveria mais de um aterro disponível no perímetro especificado.

De outra forma, pontuou que, “não há impedimento para destinar resíduos em outro local: no entanto, torna-se inviável para a Municipalidade arcar com custos superiores quando - existem aterros capazes de atender à demanda dentro da distância estipulada pela Contratante”.

1.7 A área de Engenharia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE, nos aspectos afetos que lhe são pertinentes, manifestou-se pela procedência das impugnações, com proposta de ampla revisão do edital.

Avaliou que a aglutinação de diferentes atividades deve ser precedida de adequados estudos de mercado, que demonstrem “haver empresas aptas a realizar todas essas atividades e que tenha experiência e operacionalidade”, afora a indicação dos aterros localizados na região.

Nesse aspecto, concluiu ser procedente a crítica, “pois há aglutinação de diferentes serviços no Lote I, diversos deles exigidos para comprovação na qualificação técnica, sem a permissão de participação de consórcios e incluindo a disposição final, sem estudo que demonstre haver diversas empresas capazes de atender ao edital”.

Quanto ao Lote 02, anotou englobar “serviços de limpeza urbana não especializados e que podem se valer de mesmas equipes e de alguns equipamentos e veículos”, viabilizando a reunião pretendida.

Constatou, ainda, que a distância máxima requerida para a localização do aterro, embora citada em diversos documentos do edital, desde o ETP, não é justificada em nenhum deles. Ademais, “não há indicação dos aterros aptos a atender o município, ou seja, que estejam localizados a uma distância que não torne o custo de transporte insuportável, que tenha licença de operação ambiental válida e que tenha vida útil e capacidade operacional de receber os resíduos do município”.

Quanto à carta de anuência, apontou haver “divergências tanto no momento de apresentação do documento, quanto em relação a quem deve apresentá-lo – se todos os licitantes ou somente o declarado vencedor, que demandam a retificação do edital e seus anexos, de forma a compatibilizar as exigências”.

Não obstante, avaliou que “a exigência de qualquer documento ou declaração deve observar a jurisprudência desta Casa, especialmente quanto à Súmula 15”.

Por fim, ressaltou que a pertinência da requisição “é questionável, pois não há permissão de participação de consórcios e nem de subcontratação e foi exigida comprovação de qualificação em destinação de resíduos em aterro, o que leva à conclusão de que os serviços serão prestados pela própria empresa contratada”.

1.8 Sua congênere de **Economia** pronunciou-se pela parcial procedência dos questionamentos afetos à sua área de atuação, afastando a crítica direcionada aos índices contábeis, pois afora não ter a Representante detalhado quais “seriam incompatíveis ou por que razão”, os “patamares estabelecidos na peça editalícia em apreço, não excedem aos que este Tribunal entende como usualmente encontrados no mercado, regra geral, ou seja, Índice de Liquidez Geral e Índice de Liquidez Corrente entre 1 (um) e 1,5 (um e meio), e Grau de Endividamento entre 0,3 (zero vírgula três) a 0,5 (zero vírgula cinco)”.

No que concerne à garantia da proposta requerida e ao valor do capital social/patrimônio líquido a ser demonstrado, apontou ter sido adotada como base de cálculo a vigência total do ajuste (60 meses), em desrespeito à Súmula nº 37.

Ressaltou que “a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para contratos de serviços contínuos, as exigências de qualificação econômico-financeira (incluindo capital social/patrimônio líquido e garantia) devem ser proporcionais ao valor anual da contratação, refletindo o ciclo orçamentário e a capacidade de execução no período. A exigência baseada no valor total de 60 meses aumenta artificialmente o patamar exigido, potencialmente restringindo a participação de empresas que possuem capacidade financeira e técnica para executar o serviço anualmente, mas não possuem capital ou patrimônio dez vezes superior a essa necessidade”.

Quanto à forma de comprovação da exigência de 10%, inobstante ter a Prefeitura afirmado que seriam aceitos o capital social ou patrimônio líquido, ponderou que “a redação do Edital não reflete essa aceitação clara do patrimônio líquido como alternativa ao capital social para esta exigência específica”. Entende que o edital deve ser adequado às justificativas apresentadas e ao artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.33/21.

Além disso, salientou que, para serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, a lei determina expressamente que o percentual da garantia contratual deve ser calculado sobre o valor anual do contrato, o que impõe a correção do edital,

1.9 O setor **Jurídico do DIPE** opinou pela procedência da queixa relacionada à exigência de certidão negativa de recuperação judicial para habilitação dos licitantes, eis que desborda do previsto no art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.

1.10 A **Chefia do DIPE** endossou os pareceres de suas áreas técnicas especializadas

1.11 O **Ministério Público de Contas** manifestou-se em consonância com os preopinantes, exceção feita à demonstração da qualificação econômico-financeira por meio de capital social, sem a possibilidade alternativa de patrimônio líquido mínimo, ressaltando que “este Tribunal de Contas não repudia a exigência de apenas uma dessas mensurações”.

Mencionou, quanto ao aterro sanitário, que o texto editalício permite, ao invés da apresentação da carta de anuência do aterro sanitário licenciado, “declaração firmada por licitante comprometendo-se, em caso de vitória, a disponibilizá-la antes da assinatura do contrato (vide item 10.4 do Edital5 e item 12.3.3 do Termo de Referência), hipótese em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Contas”. No entanto, dadas as imprecisões constatadas pela área de Engenharia do DIPE, ponderou ser necessário que “a Administração Municipal assegure a imprescindibilidade da mencionada carta e, caso afirmativo, deixe inequívoca a data-limite de entrega”.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Itupeva pretende a “contratação de empresa especializada em serviços de limpeza urbana, manejo e destinação de resíduos sólidos”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De início, considero proceder parcialmente a crítica à composição dos lotes, assim definidos:

LOTE I

- Coleta manual e containerizada de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS)
- Transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras livres) por caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via satélite (GPS)
- Destinação final de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliares, comerciais e de feiras-livres) em Aterro Sanitário Licenciado
- Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos - Materiais Recicláveis
- Coleta e Transporte até local indicado pela CONTRATANTE no Município de resíduos oriundos da "Operação Cata Treco".
- Carga e Transporte de resíduos oriundos da "Operação Cata Treco" para Destino Final em Local Licenciado Destinação Final de Resíduos oriundos da "Operação Cata Treco" em Local Licenciado
- Serviços Diversos e Correlacionados

LOTE II

- Capina Manual
- Roçada Mecanizada com Máquina Costal e apoio
- Raspagem de Terra
- Limpeza e manutenção de Áreas Verdes
- Poda de árvores e tratamento fitossanitário
- Trituração dos Resíduos de Poda e galhadas
- Trituração dos Resíduos de Poda e galhadas
- Coleta e Transporte de resíduos oriundos dos serviços de podas, roçada e limpeza de áreas verdes até o local indicado pela CONTRATANTE no Município
- Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos
- Varrição Manual de Praças
- Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres
- Serviços Diversos e Correlacionados

Relevantes as observações da área de Engenharia do DIPE quanto à necessidade de que a reunião de serviços em lotes deva ser precedida de adequados estudos de mercado, que demonstrem “haver empresas aptas a realizar todas essas atividades e que tenha experiência e operacionalidade”.

Na hipótese, constatou que o Estudo Técnico Preliminar – ETP não comprovou a viabilidade da aglutinação pretendida, mormente quanto à existência de múltiplos aterros na região.

Necessário registrar que o edital, ao proibir a participação de empresas reunidas em consórcio, especialmente para o Lote 01, que envolve a execução de serviços que requerem equipes e veículos diferentes, além da destinação final em aterro licenciado (num raio de 60 km), tende a restringir indevidamente a competitividade do torneio.

Há de se sublinhar que a jurisprudência deste Plenário não é pacífica quanto à reunião, em um mesmo certame, de serviços de coleta de resíduos sólidos com a destinação final em aterro sanitário, oscilando as decisões de acordo com as especificidades de cada caso.

O Lote 01 engloba o encaminhamento e disposição dos resíduos em aterro licenciado, por escolha da licitante não lhe sendo imposta a gestão ou operação dele, cenário semelhante àquele apreciado por este Plenário nos autos dos processos TC-018047.989.22-3, TC-018062.989.22-3, TC-018088.989.22-3 e TC-018110.989.22-5 ¹¹, em que assim decidiu:

“Em seguida, na linha do consignado pela Assessoria especializada, com a anuência do Parquet de Contas, as atividades abrangidas no objeto inserem-se no contexto dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que, em tese, permite a opção por contratá-las em conjunto, em consonância com a legislação de regência.

Cabe ressaltar, contudo, o encargo de destinação final em aterro sanitário que demanda local e expertise diferenciados, razão pela qual a Municipalidade deve: inserir-la entre as tarefas passíveis de subcontratação, eliminando as contradições do instrumento, além de excluir exigências de comprovação de experiências anteriores a ela relacionadas; ou permitir expressamente a participação de empresas em consórcio. Evidentemente, com vistas a incrementar ainda mais as condições para competitividade do certame, pode a representada

¹¹ Sessão Plenária de 05-10-22, Relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

empregar ambas as formas de facilitação de ingresso de interessadas”.
(Grifei)

No entanto, observo que o lote engloba coleta e transporte de resíduos oriundos da "Operação Cata Treco" para destinação final em local licenciado.

Noto, ainda, que referida operação “consiste na recolha manual de materiais inservíveis tais como resto de móveis, eletrodomésticos, colchões e utensílios domésticos abandonados irregularmente em vias públicas. Não estão contemplados neste serviço os resíduos orgânicos, objeto da RSU, bem como aqueles provenientes da construção civil (RCC)”.

Reiteradamente, esta Corte tem condenado, em certames da espécie, a reunião de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da construção civil, pois, como consignei nos autos dos processos TC-014341.989.19-2 e TC-014370.989.19-6, “apresentam normatização própria (...), com metodologia de tratamento diferenciada das demais, o que impõe a cisão do objeto, ainda que possibilitada a participação de empresas reunidas em consórcio”¹².

No caso, apesar de o edital mencionar que o “resíduo coletado deverá ser transportado a um local indicado pela CONTRATANTE”, há expressa previsão de que, “assim como os resíduos sólidos urbanos, os resíduos oriundos da chamada Operação Cata Treco deverão ter a sua Destinação Final em Aterro Sanitário devidamente licenciado pelos órgãos de controle ambiental”.

Desta forma, como no decisório citado, entendo que nem mesmo a participação de consórcios, ou a possibilidade de subcontratação, seriam suficientes para afastar a restritividade peculiar ao referido agrupamento,

¹²Sessão Plenária de 21-08-2019.

devendo os serviços relacionados aos resíduos da construção civil constituírem lote ou certame próprio.

Pondero, assim, que deve o Lote 01 ser amplamente reavaliado, com base em estudos mercadológicos contundentes, que demonstrem a multiplicidade de empresas aptas a atender a todos os serviços licitados e nos termos requisitados no edital, mormente quanto à existência de aterros qualificados para esse fim, sendo indispensável que se possibilite a subcontratação e a participação de empresas reunidas em consórcio, regra esta, aliás, insculpida no artigo 15, “caput”, da Lei nº 14.133/21.

De outro modo, inobstante possa o Lote 02 se beneficiar da possibilidade de subcontratação ou da participação de empresas reunidas em consórcio, assim como a Assessoria de Engenharia, entendo que se refere a “serviços de limpeza urbana não especializados”, que “podem compartilhar parte da mão de obra, gerando economia de escala”.

Ademais, pertinentes as recomendações do DIPE-Engenharia para que o edital “seja claro quanto às hipóteses de subcontratação, que poderia ser utilizada para serviços como os de poda e tratamento fitossanitário, por exemplo, que são mais especializados ou que seja possível a participação de consórcios, tendo em vista a inclusão de tal serviço na qualificação técnica e (...) que haja detalhamento dos serviços que devem ser realizados, especialmente os de varrição, observando as recomendações da OT IBR 007/2018”.

Além disso, deve ser corrigida a descrição do lote no item 7.1, “pois o serviço de “Trituração dos Resíduos de Poda e galhadas” foi listado duas vezes”.

2.3 Outrossim, a distância máxima para a localização do aterro (dentro de um raio de 60 km do centro de massa de Itupeva) não se encontra justificada em

nenhum dos documentos que compõem o edital, tampouco no Estudo Técnico Preliminar.

Mais uma vez, não há levantamentos que demonstrem a existência de multiplicidade de aterros aptos a atender os requisitos do edital.

Nesse sentido, entendo pertinente reproduzir trecho de interesse do parecer da área de Engenharia do DIPE:

“Não há indicação dos aterros aptos a atender o município, ou seja, que estejam localizados a uma distância que não torne o custo de transporte insuportável, que tenha licença de operação ambiental válida e que tenha vida útil e capacidade operacional de receber os resíduos do município. Este é um levantamento que deve fazer parte dos estudos preliminares da contratação, pois define o modelo de contratação e de licitação que serão os mais adequados. Se houver apenas um aterro, por exemplo, o ideal seria sua licitação em certame separado e antes da licitação dos serviços de coleta e transporte, que consideram a distância do transporte em seus custos. Se houver mais de um aterro, mas forem poucos, a licitação pode ser aglutinada com outros serviços, mas seria necessário franquear a participação de consórcios e excluir o serviço de destinação final da qualificação técnica ou ainda estudar a possibilidade de sua comprovação por empresas subcontratadas. Aliás, a subcontratação também precisaria ser avaliada e definida em contrato. Por fim, somente com a demonstração da existência de diversas empresas aptas a atender o município é que seria possível a adoção de um modelo aglutinado da destinação com diversos outros serviços, mas, mesmo assim, sendo desejável a participação de consórcios. No caso em análise, não se comprovou que houve esse estudo, o que compromete a demonstração do devido planejamento e de que a restrição imposta é razoável”.

Ainda assim, com o DIPE- Engenharia, entendo que “a distância de 60 km não se justificaria, pois o critério de adjudicação é pelo menor preço, ficando a cargo da contratada definir quanto vai cobrar para levar os resíduos até o aterro de sua escolha”.

Nesse aspecto, aliás, impertinente a justificativa apresentada pela Administração no sentido de que a limitação geográfica se destinaria a preservar o erário. Ora, ainda que o valor de tal transporte fosse de responsabilidade da contratante, poderia o edital prever que a contratada assumisse os custos

relativos a deslocamentos superiores àqueles, sem com isso impor entrave a aterros localizados a mais de 60 quilômetros.

Quanto à carta de anuência do aterro sanitário, constatou o MPC que o texto editalício permite, além da apresentação daquele documento, “declaração firmada por licitante comprometendo-se, em caso de vitória, a disponibilizá-la antes da assinatura do contrato (vide item 10.4 do Edital e item 12.3.3 do Termo de Referência), hipótese em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Contas”.

No entanto, como observou o DIPE- Engenharia, há “divergências tanto no momento de apresentação do documento, quanto em relação a quem deve apresentá-lo – se todos os licitantes ou somente o declarado vencedor, que demandam a retificação do edital e seus anexos, de forma a compatibilizar as exigências”.

2.4 Aspecto igualmente relevante diz respeito à qualificação técnica requerida, por ser elemento que impacta diretamente a competitividade do torneio.

Dado o caráter eminentemente técnico da matéria, peço vênia para acompanhar a análise empreendida pelo DIPE-Engenharia, nos seguintes termos:

“A prefeitura deve atentar para o permissivo legal, especialmente quanto ao disposto no art. 67 da Lei 14.133/21 e jurisprudência desta Casa. O ETP não justifica de forma suficiente os pontos analisados, limitando-se a apresentar texto semelhante ao do edital.

Falhas identificadas:

a) Itens 10.4.1, 10.4.4 e 10.4.7 (ambos os lotes): entendemos que cabe revisão, tendo em vista a exigência de apresentação de vínculo entre profissional e empresa, excedendo o disposto no art. 67 da Lei.

Aplica-se o entendimento externado no TC-24849.989.24: “A partir da revogação do inciso I do § 1º do artigo 30 da Lei 8.666/93, não há fundamento legal para a exigência de comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente na fase de

habilitação, sendo apenas exigível a apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, na forma do inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21”.

b) Item 10.4.2 (lote I): O segundo item exigido (transporte e descarga) está sendo solicitado por quilometragem e tal unidade não é a ideal, pois os atestados e serviços são comumente medidos por tonelada de material transportado. Aliás, o mais comum seria a consideração em conjunto das exigências de coleta, transporte e descarga dos resíduos e não dividindo-se em duas exigências, como constou.

O que precisa ser avaliado é o transporte de determinada quantidade de material e não a distância percorrida. O pagamento do serviço deve ser por material transportado e não por distância, pois há o risco de pagamento de um sobrepreço, decorrente do transporte de pouca quantidade de resíduos por longos trajetos.

c) O monitoramento por GPS (lote I) é aspecto relacionado diretamente à execução e os equipamentos podem ser instalados em veículos que não os possuam, para a execução do presente contrato. O item não possui relevância técnica ou financeira no contrato. Além disso, os atestados podem não indicar expressamente o uso do GPS. Propomos a exclusão da exigência na qualificação técnica, sob pena de restrição desarrazoada.

d) Para a exigência de “coleta e transporte dos resíduos da operação ‘cata treco’” (lote I) não nos parece adequada a medição em viagens, pois o transporte depende também das distâncias percorridas e da capacidade do veículo. Um veículo com maior capacidade fará menos viagens e um de menor capacidade fará mais viagens, ainda que ambos tenham transportado a mesma quantidade de resíduos, ao final. Sendo assim, propõe-se a alteração da unidade de medida, para que se considere a quantidade de resíduos.

O valor do preço médio em 60 meses do referido serviço, na planilha orçamentária do anexo III, deve ser revisto, pois não corresponde ao valor do preço médio mensal multiplicado por 60 meses e nem ao valor que consta no ETP. A somatória dos valores de todos os serviços da planilha do anexo III não totaliza os cerca de R\$97 milhões do Lote I, indicados em diversos itens do edital.

e) para a exigência de “carga e transporte dos resíduos da operação ‘cata treco’ para destino final” (lote I) cabe a mesma crítica do item ‘b’, citado acima, em relação à comprovação ter que se dar por quilometragem.

f) para a qualificação técnica profissional (item 10.4.4, lote I), observa-se a repetição de diversas exigências que constaram também na qualificação operacional e foram criticadas acima, portanto cabem os mesmos apontamentos.

g) Na qualificação técnica profissional (item 10.4.4, lote I), houve exigência da totalidade dos serviços previstos no lote, o que implica em inobservância à Súmula 30.

h) Na qualificação técnica profissional (item 10.4.4, Lote I), as parcelas exigidas de “Destinação Final de Resíduos oriundos da ‘Operação Cata Treco’ em Local...” e “Serviços Diversos e Correlacionados” possuem valor inferior a 4% do objeto, portanto não têm relevância financeira e não identificamos relevância técnica que justifiquem tais exigências, portanto não foi observado o disposto no §1º do art. 67.

i) não há lógica na exigência de que os serviços eleitos para a comprovação da qualificação técnica profissional demonstrem a utilização de determinadas unidades de medida desacompanhadas de quantidades de serviços.

j) Na qualificação técnica profissional (item 10.4.4, lote II), houve exigência da totalidade dos serviços previstos no lote, o que implica em inobservância da Súmula 30.

k) Na qualificação técnica profissional (item 10.4.4, Lote II), há serviços que possuem valor inferior a 4% do objeto, portanto não têm relevância financeira e não identificamos relevância técnica que justifiquem tais exigências, portanto não foi observado o disposto no §1º do art. 67. Trata-se de: Raspagem de Terra, Limpeza e manutenção de Áreas Verdes, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres.

l) não parece justificável a exigência de comprovação do serviço de trituração de resíduos de poda e galhadas em duas unidades de medida diferentes, para comprovação da expertise técnica dos profissionais, na qualificação técnica profissional do Lote II.

m) item 10.4.8 fala em pena de rescisão, caso o plano de trabalho não seja apresentado em até 10 dias corridos após declarada a vencedora. O item merece revisão, pois não está claro o que seria rescindido, já que ainda não se teria contrato assinado”.

2.5 Quanto aos índices econômico-financeiros estabelecidos, entendo com o DIPE-Economia entendo que, afora não ter a inicial detalhado “quais seriam incompatíveis ou por que razão”, os “patamares estabelecidos na peça editalícia em apreço, não excedem aos que este Tribunal entende como usualmente encontrados no mercado, regra geral, ou seja, Índice de Liquidez Geral e Índice de Liquidez Corrente entre 1 (um) e 1,5 (um e meio), e Grau de Endividamento entre 0,3 (zero vírgula três) a 0,5 (zero vírgula cinco)”.

2.6 Insubsistente a crítica à opção por exclusiva prova de capital social, porquanto “o artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/214 concede prerrogativa ao administrador, para, discricionariamente estabelecer “o requisito de qualificação

econômica ocorrerá pela via do capital social mínimo ou pela via do patrimônio líquido” (TC-008882.989.24-7)¹³.

2.7 No entanto, indevido o parâmetro adotado para a demonstração do capital social mínimo, assim como para a garantia da proposta, que remete ao valor total do contrato, com vigência de 60 meses, em desrespeito à Súmula nº 37 deste Tribunal¹⁴.

2.8 De igual forma, a garantia contratual, estabelecida sobre o valor global do contrato, não se coaduna com o que preceitua o parágrafo único do artigo 98 da Lei nº 14.133/21¹⁵.

2.9 Ademais, deve ser eliminada a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, eis que, nos termos dos mais recentes julgados deste Plenário, a exemplo do decidido no TC-018450.989.24-9¹⁶, ultrapassa o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

2.10 Por fim, constatou a área de Engenharia do DIPE aspecto não suscitado na inicial, relacionado ao Termo de Referência, que “não detalha de forma aceitável a forma de execução dos serviços, deixando à cargo da

¹³ Sessão Plenária de 24-04-2024, Relator Conselheiro Robson Marinho

¹⁴ **SÚMULA Nº 37** - Em procedimento licitatório para contratação de serviços de caráter continuado, os percentuais referentes à garantia para participar e ao capital social ou patrimônio líquido devem ser calculados sobre o valor estimado correspondente ao período de 12 (doze) meses.

¹⁵ Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.
Parágrafo único. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no **caput** deste artigo.

¹⁶ Sessão Plenária de 06-11-2024. Relator Conselheiro. MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI,

contratada a definição de frequências e turnos. Não há nem um mapa, sequer, no edital, que demonstre os setores e a necessidade de coletas de cada um e possibilite o planejamento da contratada e a verificação se os quantitativos de mão de obra e veículos sugeridos no TR estão adequados”.

Assim, acolho a proposta daquela unidade especializada para que a Administração passe a “observar o conteúdo mínimo detalhado na Orientação Técnica do IBRAOP “PROJETO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS” - OT IBR 007/2018”¹⁷

2.11 Posto isto, circunscrito aos aspectos analisados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) realizar adequados estudos de viabilidade acerca da composição do objeto, mormente quanto à destinação final dos resíduos, tarefa para a qual deve também ser possibilitada a subcontratação e a participação de empresas reunidas em consórcio;
- b) segregar os serviços relacionados aos resíduos da construção civil em lote ou certame próprio;
- c) aprimorar as disposições editalícias quanto às hipóteses de subcontratação;
- d) detalhar suficientemente os serviços que devem ser realizados, em especial os de varrição;
- e) deixar de impor distância máxima para a localização do aterro;
- f) corrigir as divergências quanto ao momento de apresentação da carta de anuência, ou da declaração equivalente;

¹⁷ [OT-007-2018-PROJETO-RSU.pdf](#)

- g) proceder à ampla revisão das cláusulas de qualificação técnica;
- h) rever a base de cálculo para a demonstração do capital social mínimo e da garantia da proposta, nos termos da Súmula nº 37;
- i) adequar o parâmetro adotado para a garantia contratual ao artigo 98, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21; e
- j) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial.

Recomendo, outrossim, que a Administração passe a “observar o conteúdo mínimo detalhado na Orientação Técnica do IBRAOP “PROJETO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS” - OT IBR 007/2018”.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 02 de julho de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO